Tài liệu giả định, phục vụ kiểm thử tác tử đánh giá tác động văn bản pháp luật (AI Hackathon – Bank Summit). Đây không phải văn bản do Ngân hàng TMCP Á Châu ban hành và không dùng làm căn cứ pháp lý, nghiệp vụ hay đào tạo tuân thủ.

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU **TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 96/2023/QĐ-TGĐ Mã tài liệu: DOC-221 Phiên bản: 1.0	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy trình quản lý sự đồng ý và xử lý yêu cầu của khách hàng về dữ liệu cá nhân

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân;

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Á Châu;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ khách hàng và Giám đốc Khối Tuân thủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình quản lý sự đồng ý và xử lý yêu cầu của khách hàng về dữ liệu cá nhân, mã tài liệu DOC-221, phiên bản 1.0.

Điều 2. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2023.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ khách hàng, Giám đốc Khối Tuân thủ, Giám đốc Khối Ngân hàng số, Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Phòng giao dịch và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: - Hội đồng quản trị (để báo cáo); - Ban kiểm soát; - Ban điều hành; - Các Khối, Trung tâm, Phòng thuộc Hội sở; - Các Chi nhánh, Phòng giao dịch; - Lưu: Văn phòng, Trung tâm Dịch vụ khách hàng.	**TỔNG GIÁM ĐỐC** *(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

QUY TRÌNH

Quản lý sự đồng ý và xử lý yêu cầu của khách hàng về dữ liệu cá nhân

(Ban hành kèm theo Quyết định số 96/2023/QĐ-TGĐ ngày 25 tháng 09 năm 2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu)

Mã tài liệu: DOC-221 · Phiên bản 1.0 · Hiệu lực: 01/10/2023 · Đơn vị sở hữu: Trung tâm Dịch vụ khách hàng

---

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy trình này hướng dẫn việc thông báo xử lý dữ liệu cá nhân, thu thập và quản lý sự đồng ý của khách hàng cá nhân; tiếp nhận và xử lý yêu cầu rút lại sự đồng ý, cung cấp, hạn chế xử lý, phản đối xử lý và xóa dữ liệu cá nhân tại Ngân hàng.

Điều 2. Đơn vị đầu mối

Trung tâm Dịch vụ khách hàng là đầu mối tiếp nhận, theo dõi và tổng hợp các yêu cầu của khách hàng về dữ liệu cá nhân; Khối Tuân thủ hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra việc thực hiện.

Chương II
THÔNG BÁO VÀ SỰ ĐỒNG Ý

Điều 3. Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân

1. Trước khi thu thập dữ liệu, Ngân hàng thông báo cho khách hàng một lần theo Mẫu TB-01 tại Phụ lục I.

2. Mẫu TB-01 nêu mục đích xử lý và loại dữ liệu cá nhân được sử dụng. Mẫu không nêu cách thức xử lý, các tổ chức khác có liên quan, hậu quả không mong muốn có khả năng xảy ra và thời gian bắt đầu, kết thúc xử lý, do các nội dung này đã được quy định trong chính sách nội bộ của Ngân hàng.

Điều 4. Thu thập sự đồng ý

1. Sự đồng ý của khách hàng được thu thập bằng một ô xác nhận duy nhất "Tôi đồng ý với Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của ACB" cho toàn bộ mục đích xử lý; Ngân hàng không liệt kê từng mục đích để khách hàng lựa chọn.

2. Khách hàng không được đồng ý một phần hoặc đồng ý kèm điều kiện; trường hợp khách hàng không đồng ý toàn bộ thì không thực hiện được giao dịch.

3. Dữ liệu tài chính, lịch sử giao dịch và ảnh khuôn mặt eKYC được xử lý như dữ liệu thông thường, không thông báo cho khách hàng rằng đây là dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

4. Đối với khách hàng cũ, Ngân hàng gửi tin nhắn thông báo Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân; khách hàng không phản hồi trong 07 ngày được coi là đã đồng ý.

5. Sự đồng ý được lưu dưới dạng bản ghi điện tử có thể in, sao chép, gắn mã khách hàng và dấu thời gian.

6. Trường hợp phát sinh tranh chấp về việc khách hàng đã đồng ý hay chưa, khách hàng có trách nhiệm cung cấp bằng chứng chứng minh mình không đồng ý.

7. Khách hàng được ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Điều 5. Rút lại sự đồng ý

1. Khách hàng gửi yêu cầu rút lại sự đồng ý bằng văn bản hoặc trên ứng dụng ngân hàng số.

2. Ngân hàng thực hiện việc rút lại sự đồng ý mà không phải thông báo cho khách hàng về hậu quả, thiệt hại có thể xảy ra khi rút lại sự đồng ý.

3. Việc rút lại sự đồng ý chỉ có hiệu lực đối với Ngân hàng. Đối tác bảo hiểm, chứng khoán đã nhận dữ liệu trước đó tiếp tục xử lý theo hợp đồng với Ngân hàng; Ngân hàng không có nghĩa vụ yêu cầu đối tác ngừng xử lý.

4. Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được đồng ý trước thời điểm rút lại.

Chương III
XỬ LÝ YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

Điều 6. Hình thức tiếp nhận yêu cầu

1. Yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân chỉ được tiếp nhận khi khách hàng trực tiếp đến chi nhánh nơi mở tài khoản, điền Phiếu yêu cầu theo mẫu. Ngân hàng không tiếp nhận yêu cầu qua thư điện tử, bưu chính hoặc fax.

2. Trường hợp khách hàng không biết chữ hoặc khuyết tật không thể tự viết yêu cầu, cán bộ tiếp nhận hỗ trợ điền Phiếu yêu cầu.

Điều 7. Thời hạn xử lý

1. Yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân được xử lý trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận.

2. Yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu được thực hiện trong thời hạn 15 ngày làm việc.

3. Yêu cầu phản đối việc sử dụng dữ liệu cho mục đích quảng cáo, tiếp thị được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận, để chờ kết thúc các chiến dịch tiếp thị đang chạy.

4. Yêu cầu xóa dữ liệu được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận.

Điều 8. Phí cung cấp dữ liệu

Khách hàng yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân trả phí dịch vụ 300.000 đồng mỗi yêu cầu, không phụ thuộc chi phí thực tế in, sao, gửi thông tin.

Điều 9. Từ chối cung cấp dữ liệu

Ngân hàng không cung cấp dữ liệu cá nhân khi việc cung cấp có thể ảnh hưởng tới sự an toàn, sức khỏe thể chất hoặc tinh thần của người khác, hoặc gây tổn hại tới quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Điều 10. Xóa dữ liệu

1. Ngân hàng chỉ tiếp nhận yêu cầu xóa dữ liệu khi khách hàng đã đóng toàn bộ tài khoản, tất toán khoản vay. Yêu cầu xóa dữ liệu với lý do khách hàng rút lại sự đồng ý hoặc phản đối xử lý không được tiếp nhận.

2. Ngân hàng không xóa dữ liệu thuộc hồ sơ nhận biết khách hàng và chứng từ giao dịch trong thời hạn lưu trữ bắt buộc theo pháp luật về phòng, chống rửa tiền và kế toán.

3. Dữ liệu của khách hàng đã hoàn thành mục đích xử lý được giữ lại trên kho dữ liệu phân tích để phục vụ tiếp thị lại, không xóa.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Báo cáo

Định kỳ hằng quý, Trung tâm Dịch vụ khách hàng báo cáo Khối Tuân thủ số lượng yêu cầu đã tiếp nhận, đã xử lý, quá hạn và lý do quá hạn.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2023.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy trình này do Tổng Giám đốc quyết định.

Phụ lục I

MẪU TB-01: THÔNG BÁO XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

(Kèm theo Quy trình mã DOC-221, phiên bản 1.0)

1. Mục đích xử lý: cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; chăm sóc khách hàng; tiếp thị sản phẩm của Ngân hàng và đối tác.

2. Loại dữ liệu: họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân, số điện thoại, địa chỉ, nghề nghiệp, thu nhập, dữ liệu giao dịch, ảnh khuôn mặt.

☐ Tôi đồng ý với Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của ACB cho toàn bộ các mục đích nêu trên.